



**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ,
ДОВКІЛЛЯ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Мінекономіки**

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044) 200-47-53, факс (044) 253-63-71,
e-mail: meconomy@me.gov.ua, сайт: www.me.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37508596

від _____ 20__ р. № _____

На № _____ від _____ 20__ р.

Органи державної влади,
органи місцевого самоврядування,
установи, організації, підприємства
та інші суб'єкти сфери публічних
закупівель

*Щодо змін, внесених до постанов Кабінету Міністрів
України від 12.10.2022 № 1178 та від 14.09.2020 № 822*

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України як Уповноважений орган, який здійснює регулювання та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, інформує суб'єктів сфери про наступне.

Закон України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) визначає правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об'єднаних територіальних громад.

З 19.10.2022 на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, замовники, що зобов'язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі відповідно до Особливостей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (із змінами) (далі - Особливості), яка прийнята Урядом на виконання вимог Закону.

Відповідно до пункту 10 Особливостей замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному пунктом 12⁻¹ цих особливостей або розділом “Порядок проведення відкритих торгів” цих особливостей, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Підписувач **Шергін Валерій Сергійович**

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000079FF38002B66D300

Дійсний з 11.04.2024 0:00:00 по 10.04.2026 23:59:59

Мінекономіки



3323-04/10842-06 від 03.02.2026

постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених цими особливостями, та/або в порядку, передбаченому пунктом 8 цих особливостей.

Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2026 № 44

З 17.01.2026 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2026 № 44 “Про внесення змін до особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (далі – постанова № 44).

Відповідно до підпункту 11 пункту 19 Особливостей із змінами, внесеними постановою № 44, істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10, 13 (крім підпунктів 13, 15 та 26 пункту 13 цих особливостей, крім договору про закупівлю, зазначеного в абзацах другому, третьому частини першої статті 41 Закону), 80, 86, 88, 89, 91 цих особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків зміни обсягів закупівлі, ціни та інших умов договору про закупівлю на постачання електричної енергії, чинного на дату набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2026 р. № 44 “Про внесення зміни до пункту 19 особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”, для виконання вимог, визначених пунктом 6 постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2026 р. № 39 “Деякі питання подолання наслідків надзвичайної ситуації державного рівня в електроенергетичних системах”, - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2026 р. № 43.”.

Так, згідно з пунктом 6 постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2026 р. № 39 “Деякі питання подолання наслідків надзвичайної ситуації державного рівня в електроенергетичних системах” акціонерному товариству “Українська залізниця” терміново забезпечити закупівлю імпортованої електричної енергії до 31 березня 2026 р. в обсязі не менше 50 відсотків власного загального споживання.

Акціонерному товариству “Українська оборонна промисловість” терміново забезпечити закупівлі господарськими товариствами в оборонно-промисловому комплексі, пакет акцій (часток) держави у статутному капіталі яких становить більше 50 відсотків і перебуває в управлінні акціонерного товариства “Українська оборонна промисловість”, та державними підприємствами, щодо яких акціонерне товариство “Українська оборонна промисловість” здійснює повноваження уповноваженого суб’єкта управління об’єктами державної

власності, імпортованої електричної енергії до 31 березня 2026 р. в обсязі не менше 50 відсотків загального прогнозованого споживання зазначених господарських товариств і державних підприємств.

Акціонерному товариству “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” забезпечити здійснення закупівлі юридичними особами, корпоративними правами яких прямо або опосередковано володіє Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” та які провадять діяльність з видобування, розподілу, транспортування, зберігання нафти або природного газу або здійснюють виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, імпортованої електричної енергії до 31 березня 2026 р. в обсязі не менше 50 відсотків загального прогнозованого споживання таких юридичних осіб.

Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 19.01.2026 № 46

З 21.01.2026 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.2026 № 46 “Про внесення змін до особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (далі – постанова № 46), яка розроблена з метою забезпечення нормативної можливості проведення акціонерним товариством “Українська залізниця” та НАК “Нафтогаз” комплексної транзакції з реструктуризації єврооблігацій.

Відповідно до підпункту 26 пункту 13 Особливостей придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли, здійснюється закупівля юридичною особою, єдиним учасником (засновником) якої є держава, до 17 лютого 2026 р. послуг, необхідних для здійснення управління боргом, залучення, обслуговування і погашення запозичень, вчинення правочинів з борговими зобов’язаннями, що виникли внаслідок залучення запозичень з міжнародного ринку капіталу через інструменти кредитування, розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі, у тому числі шляхом обміну, випуску, купівлі, викупу та продажу боргових зобов’язань.

Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2026 № 33

З 26.01.2026 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2026 № 33 “Про внесення змін до Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822” (далі - постанова № 33, Порядок).

Звертаємо увагу, що виходячи з пункту 2 постанови № 33 закупівлі, розпочаті до 26.01.2026, завершуються в порядку, що діяв до набрання чинності цією постановою.

У зв'язку з практикою застосування положень Порядку виникла необхідність у вдосконаленні механізмів формування та адміністрування електронного каталогу, а також забезпечення проведення замовниками закупівель з використанням електронного каталогу в ефективний спосіб. Тому цими змінами врегульовані питання щодо підтвердження замовником економічно вигідної пропозиції, що автоматично визначається електронною системою закупівель, доповнено визначення терміна “переможець відбору”, врегульовано питання порядку розгляду звернень про порушення, що дозволить мінімізувати зловживання при укладенні та виконанні договорів, а також встановлено заборону на здійснення закупівель у суб'єктів з Ісламської Республіки Іран та встановлено вимоги щодо недопущення дискримінації учасників на етапі їх кваліфікації до електронного каталогу тощо.

Щодо змісту запиту пропозицій постачальників, форми договору та автоматичного надсилання постачальникам запиту пропозицій

Виходячи з пункту 57 Порядку, запит пропозицій постачальників (далі - запит) оголошується в електронній системі закупівель (далі - ЕСЗ) шляхом заповнення електронних форм. У полях зазначається виключно інформація про назву та очікувану вартість предмета закупівлі, кількість, строк, умови та місце поставки товару, умови оплати, кінцевий строк подання ціни пропозиції (не менше двох робочих днів з дня оприлюднення запиту), характеристики товару та їх допустимі значення (у межах специфікації, визначеної адміністратором), розмір, вид, строк та умови надання/повернення забезпечення виконання договору (якщо така вимога встановлена), вимога, що країною-походження товару не може бути Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран.

Запит не повинен містити вимоги до постачальника, переможця відбору, інших документів, які не передбачені Порядком, а також вимоги щодо обмеження нижньої межі ціни пропозиції постачальника, а закупівля здійснюється з дотриманням принципів та вимог, визначених статтею 5 Закону.

Крім цього, запит повинен містити проект договору з обов'язковим зазначенням підстав та із зазначенням порядку зміни його умов (у разі потреби).

Перелік випадків зміни істотних умов договору про закупівлю визначено пунктом 19 Особливостей.

Відповідно до абзацу третього пункту 57 Порядку якщо відповідно до законодавства затверджено обов'язкову для застосування форму договору для окремих товарів і адміністратор розмістив її разом з оголошенням про проведення кваліфікації до електронного каталогу в ЕСЗ, то під час оголошення

запиту пропозицій постачальників замовник зобов'язаний використовувати таку форму.

Згідно з абзацом четвертим пункту 57 Порядку якщо законодавством не передбачено обов'язкову для застосування форму договору для окремих товарів і при цьому адміністратор розмістив форму проекту договору разом з оголошенням про проведення кваліфікації до електронного каталогу в ЕСЗ, то під час оголошення запиту пропозицій постачальників замовник має право використовувати таку форму або додати до запиту пропозицій постачальників інший проект договору. У випадку, передбаченому абзацом третім цього пункту, або якщо замовник відповідно до абзацу четвертого цього пункту прийняв рішення використовувати форму проекту договору, оприлюднену в ЕСЗ, такий замовник не завантажує до запиту пропозицій постачальників проект договору та використовує форму проекту договору, оприлюднену адміністратором в ЕСЗ.

Проект договору, що є складовою частиною запиту пропозицій постачальників, не повинен суперечити інформації, оприлюдненій в ЕСЗ шляхом заповнення відповідних електронних форм з окремими полями, та може містити інші умови, які передбачені законодавством для такого договору та які замовник вважає необхідними для виконання такого договору під час строку його дії.

У разі коли замовником використовується форма проекту договору, оприлюднена адміністратором разом з оголошенням про проведення кваліфікації до електронного каталогу в ЕСЗ, такий договір укладається у формі електронного документа на підставі дій осіб, уповноважених замовником та постачальником на укладення договору, з накладенням електронних підписів відповідно до Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".

Так, відповідно до статті 630 Цивільного кодексу України Кабінет Міністрів України, органи державної влади, уповноважені Кабінетом Міністрів України або законом, можуть рекомендувати орієнтовні умови договорів (примірні договори), а у визначених законом випадках - затверджувати типові договори. Водночас, оскільки наразі законодавством не передбачено обов'язкову для застосування форму договору для окремих товарів, Порядком запроваджено право використання форми договору у вигляді електронного документу, запропонованої адміністратором каталогу в ЕСЗ, або використання власного проекту договору замовника.

Звертаємо увагу, що у разі якщо замовник обирає форму проекту договору, запроповану адміністратором каталогу, такий договір укладається у формі електронного документа, та підписується з накладенням електронних підписів.

При цьому замовник може включати до власного проекту договору інші умови, передбачені законодавством, які вважає необхідними для забезпечення виконання зобов'язань під час строку його дії.

Щодо подання, розгляду пропозиції постачальників та визначення переможця в електронному каталозі

Відповідно до пункту 2 Порядку переможець відбору - постачальник, пропозиція якого визначена економічно вигідною за результатами здійсненого замовником запиту в електронному каталозі та якому замовником повідомлено про намір укласти договір.

У зв'язку з цим та враховуючи пункти 61 і 62 Порядку, алгоритм визначення переможця відбору передбачає, що:

- по-перше, система автоматично визначає економічно вигідну пропозицію, а переможця відбору визначає замовник за результатами розгляду пропозиції на відповідність вимогам, зазначеним у запиті та приймає рішення про намір укласти договір;

- по-друге, строк розгляду економічно вигідної пропозиції не повинен перевищувати 2 робочих днів, з можливістю аргументованого продовження до 5 робочих днів. У разі продовження строку розгляду пропозиції постачальника, що за результатами оцінки визначена економічно вигідною, замовник оприлюднює повідомлення в ЕСЗ протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення. У разі відповідності пропозиції вимогам, замовник оприлюднює в ЕСЗ рішення про намір укласти договір. У разі відхилення пропозиції постачальника, що за результатами оцінки визначена економічно вигідною, з підстав, визначених абзацами п'ятим, шостим або сьомим пункту 62 Порядку, замовник розглядає наступну економічно вигідну пропозицію, визначену відповідно до пункту 61 Порядку, у порядку та строки, визначені пунктом 62 Порядку.

- по-третє, автоматизовано протоколювання, оскільки рішення про намір укласти договір оформляється протоколом, який автоматично формується в ЕСЗ після накладення кваліфікованого електронного підпису і не потребує паперового дублювання.

Перелік підстав, у разі яких замовник зобов'язаний відхилити пропозицію постачальника, яка за результатами оцінки була визначена як економічно вигідна, встановлений пунктом 62 Порядку. До них відносяться випадки, коли:

- постачальник пропонує товар, країною походження якого є Російська Федерація, Республіка Білорусь або Ісламська Республіка Іран;
- постачальник подав дві або більше пропозиції на один і той самий запит.

Крім цього, виходячи з пункту 62 Порядку, замовник має право відхилити пропозицію постачальника, яка за результатами оцінки була визначена економічно вигідною, якщо постачальник не виконав зобов'язання за договором, укладеним раніше з цим самим замовником, що мало наслідком дострокове розірвання договору, застосування санкцій у вигляді штрафів або відшкодування збитків, і зазначені факти мали місце протягом трьох років з дати дострокового розірвання та підтверджуються відповідним рішенням суду.

Вичерпний перелік підстав для відхилення замовником пропозиції переможця відбору визначено пунктом 64 Порядку. Так, замовник відхиляє переможця відбору у разі, коли такий переможець:

1. не підписав договір у встановлений строк згідно з пунктом 66 Порядку на умовах, що були визначені в запиті та в проекті договору, який додавався до запиту;
2. не надав забезпечення виконання договору у визначений строк, якщо така вимога була встановлена замовником у запиті;
3. письмово відмовився від укладання договору на умовах замовника, сформованих у запиті та проекті договору.

У разі відхилення пропозиції переможця відбору замовник оприлюднює таке рішення із зазначенням причин в ЕСЗ протягом одного робочого дня з дня його прийняття та розглядає наступну економічно вигідну пропозицію, визначену відповідно до пункту 61 Порядку, в порядку та строки, визначені пунктом 62 Порядку.

Запит вважається таким, що не відбувся, якщо не було подано жодної пропозиції; усі подані пропозиції постачальників/переможців відбору були відхилені замовником з підстав невідповідності згідно пунктів 62, 64 Порядку.

Відповідно до підпункту 4 пункту 65 Порядку, замовник зможе відмінити запит до укладення договору, у разі у тому числі неможливості усунення виявлених порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель з описом таких порушень. Цей підпункт може бути застосований замовником виключно до закінчення строку подання пропозицій постачальників, визначеного замовником у запиті.

При цьому у разі відміни запиту замовник обов'язково зазначає причину такої відміни та оприлюднює таке рішення в ЕСЗ протягом одного робочого дня з дня його прийняття.

Виходячи з пункту 12 Особливостей, якщо закупівля товару вартістю від 100 тис. гривень через електронний каталог не відбулася, замовник має право здійснити закупівлю шляхом застосування відкритих торгів або провести повторний запит в електронному каталозі відповідно до Порядку.

Щодо порядку та умов укладення договору з переможцем відбору

Виходячи з пункту 66 Порядку, замовник укладає договір з переможцем відбору не пізніше ніж через п'ять календарних днів з дня оприлюднення повідомлення про намір укласти договір. За наявності обґрунтованої потреби цей строк може бути продовжений до 10 календарних днів.

Умови договору повинні відповідати вимогам, зазначеним у запиті, проекті договору та пропозиції переможця відбору. Зміни допускаються лише у разі зменшення ціни договору без зміни обсягу закупівлі, перерахунку ціни та обсягів у бік зменшення для приведення обсягу товарів до кратності упаковки, приведення умов договору у відповідність до електронних форм запиту, якщо вони відрізнялися від тексту проекту договору.

Також замовник має право вимагати забезпечення виконання договору в розмірі, що не може перевищувати 5 % вартості договору. Повернення забезпечення виконання договору здійснюється після виконання договору, за рішенням суду у випадку визнання результатів запиту недійсними або договору нікчемним, згідно з умовами договору (протягом п'яти календарних днів з дня настання таких обставин). Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору якщо вони не повертаються переможцю відбору підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а в разі здійснення закупівлі замовниками не за бюджетні кошти перераховуються на рахунок таких замовників.

Таким чином, змінами, внесеними до Порядку, передбачено умови для застосування забезпечення виконання договору.

Щодо звернень замовника до адміністратора каталогу про порушення постачальника

Враховуючи пункт 49 Порядку, замовник може подати адміністратору, який здійснив кваліфікацію постачальника до електронного каталогу, звернення про порушення такого постачальника, якщо постачальник не підписав договір на умовах запиту та проекту договору та/або не надав забезпечення виконання договору у визначені строки, постачальник письмово відмовився від укладання договору на умовах замовника після закінчення трьох календарних днів з дня оприлюднення в ЕСЗ повідомлення про намір укласти договір; постачальник не виконав свої зобов'язання за раніше укладеним договором з цим самим замовником, що призвело до дострокового розірвання договору і застосування санкцій у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору, що підтверджується рішенням суду, що набрало законної сили.

При цьому порядок розгляду звернення до адміністратора каталогу про порушення постачальника встановлений пунктом 51 Порядку.

Виходячи з пункту 52 Порядку, за умови наявності у постачальника трьох випадків порушень протягом місяця або п'яти протягом трьох календарних місяців, пов'язаних з непідписанням договору та або з ненаданням забезпечення виконання договору, а також письмовою відмовою від укладання договору, можливість подавати пропозиції на запити замовників блокується адміністратором на 90 календарних днів з дня оприлюднення адміністратором останнього рішення про наявність порушення постачальника на веб-порталі Уповноваженого органу.

Після закінчення строку, визначеного абзацом першим цього пункту, можливість подавати постачальником пропозиції на запити замовників поновлюється автоматично.

Крім цього, пункт 38 Порядку доповнено додатковими підставами для виключення постачальника з переліку кваліфікованих постачальників та електронного каталогу - у разі закінчення строку дії дозвільних документів

(ліцензій) або у разі систематичного порушення умов укладених договорів (не менше трьох рішень за зверненнями різних замовників згідно з підпунктом 3 пункту 49 Порядку). У разі виключення за порушення умов договорів, постачальник позбавляється права на повторну кваліфікацію протягом 120 календарних днів з дати оприлюднення відповідного рішення.

Водночас зазначаємо, що 29.01.2026 представниками Міністерства спільно з ДУ “Професійні закупівлі” та ДП “Прозорро” проведено вебінар, присвячений основним змінам до Порядку, який доступний на ютуб-каналі Прозорро ТВ, за посиланням: <https://www.youtube.com/watch?v=z-eBXVzzTPc>

Директор департаменту сфери публічних
закупівель та конкурентної політики

Валерій ШЕРГІН

Інна Новгородська, 596-68-46